

1501054-65.2019.8.26.0452

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... o réu é reincidente em crime de tráfico de drogas (arts. 61, I, e 63, ambos do Código Penal). Assim, agravo as sanções em 1/6, fixando a pena provisória em 7 meses e 25 dias de detenção, 12 dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 18 dias. Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou nem de diminuição de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

2ª Vara

Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, Piraju-SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501054-65.2019.8.26.0452 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501054-65.2019.8.26.0452

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2281466/2019 - DEL.POL.TEJUPA, 7647164 - DEL.POL.TEJUPA, 853/19/118 - DEL.POL.TEJUPA, 2281466 - DEL.POL.TEJUPA, 853/19/118 - DEL.POL.TEJUPA, 2281466 - DEL.POL.TEJUPA, 853/19/118 - DEL.POL.TEJUPA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LEITE NABARRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

ANDRE LEITE NABARRA, qualificado nos autos, foi denunciado (fls. 46/48) e processado como incurso nas penas do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, porque, em tese, em 25 de maio de 2019, por volta das 04h30min, na Rua Werner Degelo, na Cidade de Tejuapá, Comarca de Piraju/SP, conduziu veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Recebida a denúncia em 28 de janeiro de 2020 (fl. 49), o réu foi citado.

Apresentada resposta à acusação (fls. 107/109), foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento.

Na solenidade, foi ouvida a testemunha, decretada a revelia do acusado, com fulcro no art. 367 do Código de Processo Penal, e, uma vez encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais oralmente (termo e mídia audiovisual da audiência).

É o relatório. Fundamento e decido.

Ausentes nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, ingresso

diretamente na análise do mérito da demanda.

A pretensão punitiva procede.

A materialidade delitativa foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 2/3) e pelo exame de verificação de embriaguez (fls. 7/11). A prova técnica concluiu que o increpado estava "completamente embriagado" (fl. 11).

A autoria também é indubitosa e recai sobre o acusado, despontando do depoimento da testemunha inquirida nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, o policial militar Osvaldo Oliveira Júnior, compromissado, narrou os fatos em conformidade com a denúncia. Relatou ter sido acionado para atender uma desinteligência no estabelecimento comercial "Bar do Rogério". Objetos tinham sido danificados no local. Avistou um veículo Honda Fit, placas EEU-7187, de Bauru/SP, transitando em marcha à ré no cruzamento da Rua Oscar Faria e Werner Degelo. Ao visualizar a viatura policial, o imputado tentou evadir-se em arrancada brusca pela Rua Werner Degelo (rua sem saída), sendo abordado ao final da via pública.

Convidado a se submeter ao teste do bafômetro, o increpado recusou-se. Foi, então, assujeitado a exame clínico de verificação de embriaguez, o qual atestou que ele estava "completamente embriagado" (fl. 5 e mídia audiovisual da audiência).

Os elementos de convicção amealhados aos autos são convincentes e bastantes para lastrear o édito condenatório. A par de o depoimento do policial ser seguro, claro e congruente, a jurisprudência dos tribunais superiores de há muito consolidou o entendimento de que a palavra dele tem eficácia probatória, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu, em razão, por exemplo, de alguma inimizade ou perseguição pessoal. Sobretudo em casos como o presente, envolvendo embriaguez ao volante, há de se atribuir especial realce ao relato do agente público que efetuou a diligência, que tem o dever legal de preservar a ordem pública. Não se patenteou a intenção do policial em incriminar gratuitamente o acusado e/ou mero interesse em justificar a abordagem e a prisão, e a narrativa não se mostrou facciosa, não subsistindo motivo para desmerecê-la.

Restou comprovado, pois, que o acusado conduzia veículo automotor na via pública sob influência de álcool ou substância de efeitos análogos. Ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal é medida de rigor.

Passo a dosar as penas aplicáveis ao réu, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68 do CP).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie delitativa. Conforme fls. 51/55, o réu ostenta condenações anteriores transitadas em julgados que, a despeito de datarem de mais de cinco anos, configuram maus antecedentes (STF, Tema nº 150, RE 593.818/SC, j. 17.08.2020). Não há maiores informações sobre a conduta social e a personalidade do agente, não ensejando maior desvalor. O motivo é inerente ao elemento subjetivo do tipo penal, não merecendo valoração negativa. As circunstâncias e as consequências do crime também são inatas ao tipo penal, no aspecto objetivo, não comportando avaliação negativa, sob pena de bis in idem. E cuida-se de crime vago, não se cogitando de comportamento de vítima específica. À vista dessas circunstâncias judiciais sopesadas individualmente, exaspero a sanção penal em 1/8, mercê da má antecedência, fixando a pena-base em 6 meses e 22 dias de detenção, 11 dias-multa e proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 7 dias.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, consoante fls. 53/54, o réu é reincidente em crime de tráfico de drogas (arts. 61, I, e 63, ambos do Código Penal). Assim, agravo as sanções em 1/6, fixando a pena provisória em 7 meses e 25 dias de detenção, 12 dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 18 dias.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou nem de diminuição de pena a considerar, torno definitiva a pena em 7 meses e 25 dias de detenção, 12 dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 18 dias.

Ausente demonstração de condição socioeconômica abastada por parte do réu, arbitro

o dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacionalmente unificado vigente ao tempo da prática do delito, atualizado pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o efetivo pagamento.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal, em virtude da reincidência e dos maus antecedentes (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Inviáveis a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a suspensão condicional da reprimenda, dadas a reincidência e a má antecedência (arts. 44 e 77, I, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu ANDRE LEITE NABARRA, qualificado nos autos, por infração ao art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de: (a) 7 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto; (b) 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado na forma da fundamentação; e (c) proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 18 dias.

Considerando que o réu respondeu a este processo em liberdade provisória e foi apenado com sanção corporal a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, concedo-lhe o direito de recorrer também em liberdade (art. 387, § 1º, do CPP), salvo se por outro motivo estiver preso.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), frente à ausência de pedido expresso da acusação, e por se cuidar de crime vago.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Expeça-se certidão de honorários em favor do nobre patrono nomeado, no valor máximo previsto na tabela vigente.

Sobrevindo o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução da pena; (d) oficie-se ao IIRGD para fins de registro dos antecedentes criminais do acusado; e (e) calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do Código Penal).

P. I. C.

Piraju, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA